



Nr. 18 Kabinettsitzung vom 20. März 1919, 12 Uhr

R 43 I/1348 , S. 191-197 handschriftlich

Anwesend: Scheidemann, Schiffer, Brockdorff-Rantzau, Wissell, Bauer, Landsberg, Noske, Giesberts, David, Erzberger, Gothein, Koeth; Vizeadmiral Rogge; UStS Albert, Lewald; Pressechef Rauscher; zu P. 1: UStS im PrStMin. Heinrichs; zu P. 6: Geheimrat Feig, Lüdemann. Protokoll: RegR Brecht.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. [Posen]
2. [Einladungen für Kabinettsitzungen]
3. [Diensträume der Reichsministerien] [...]
4. [Sozialisierungskommission]
5. [Eisenbahnfrage]
6. [Arbeiterräte in der Verfassung]

1. [Posen]

Unterstaatssekretär Heinrichs teilt mit, daß die französische Regierung aus Anlaß des Abbruchs der Verhandlungen in Posen beabsichtige, von sich aus den Grundsatz der Gleichberechtigung von Polen und Deutschen so zu verbinden, wie es in diesen Verhandlungen beschlossen sei, und für Streitfälle paritätische Kommissionen vorzusehen. Die preußische Regierung legt Wert darauf, vorher zu erfahren, daß die Reichsregierung hiermit einverstanden sei.

Das Einverständnis wird nach langer Aussprache erklärt ¹.

2. [Einladungen für Kabinettsitzungen]

Der Ministerpräsident weist auf die morgen um 1½10 Uhr anberaumte Sitzung hin, in der vom Auswärtigen Amt Mitteilungen zu den Friedensverhandlungen gemacht werden sollen. Er teilt mit, daß künftig im allgemeinen auf den Einladungen eine Tagesordnung nicht mehr aufgenommen werden soll, um die Geheimhaltung besser zu gewährleisten. Auf Wunsch wurde jedoch besondere Mittei-

¹ Siehe Dok. Nr. 10a, P. 1; Dok. Nr. 17, P. 5.

lung zugesagt, wenn ohne vorherige mündliche Verständigung Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, die bestimmte Ressorts betreffen, an die Minister dieser Ressorts. Einladungen zu den Besprechungen um 12 Uhr mittags sollen vorläufig, solange diese Besprechungen täglich stattfinden, nicht mehr schriftlich ergehen².

3. [Diensträume der Reichsministerien] [...]

4. [Sozialisierungskommission]

Der *Ministerpräsident* teilt mit, daß die Sozialisierungskommission wieder zusammengetreten sei. Reichsminister Wissell legt Wert auf die Feststellung, daß die Kommission keine selbständige Reichsbehörde, sondern dem Reichswirtschaftsministerium angegliedert sei.

Dem wurde nach langer Aussprache zugestimmt³.

Eine Pressenotiz zur Ankündigung der Sozialisierung der Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke sowie der Straßenbahnen wurde verlesen und gebilligt⁴.

5. [Eisenbahnfrage]

Reichsminister Erzberger berichtet über die Fortsetzung der Verhandlungen zur Übernahme der Eisenbahnen auf das Reich. Der Entwurf der in die Verfassung aufzunehmenden Bestimmungen sei fertiggestellt.

Reichsminister Schiffer bemängelte, daß danach beim Scheitern die Verständigung und bei der daraufhin vorgeschriebenen Regelung durch Reichsgesetz das Schiedsgericht nur über die *Höhe*, nicht auch über die *Bedingungen* der Entschädigung entscheiden solle; beides sei untrennbar.

Reichsminister Erzberger erwiderte, daß man absichtlich die Festlegung der Bedingungen dem Gesetz habe vorbehalten wollen, so daß dem Schiedsgericht nur zu entscheiden übrig bliebe, welche Höhe die Entschädigung über diese Bedingungen haben solle⁵.

² Dieser Beschluß erwies sich offenbar als unpraktikabel, denn bereits die Einladung zur Kabinettsitzung am 31.3.1919 enthält wieder neben der üblichen Einladungsliste einen stichwortartigen Katalog der Tagesordnungsgegenstände, wie danach auch die meisten der folgenden Einladungen. Besonders wichtige TOP wurden allerdings möglichst mündlich mitgeteilt, was dann jeweils in den Einladungen vermerkt war (R 43 I/1315, Bl. 10).

³ Am 5.12.1918 war im damaligen Reichswirtschaftsamt im Auftrag des Rats der Volksbeauftragten die „Kommission zur Vorberatung der Sozialisierung von Wirtschaftsbetrieben“ gebildet worden, die unter dem Vorsitz von Karl Kautsky und Prof. Ernst Francke zusammentrat (Schultheß 1918, I. S. 547 f.). Verhältnismäßig schnell kam es zu Reibungen mit dem Wirtschaftsamt, später dem RWiMin., da die Kommission sich, wie sie in einem Schreiben an den RWiM vom 29.3.1919 betonte, als „freie wissenschaftliche Kommission im Sinne einer englischen royal commission“ betrachtete und ihre Unterstellung unter andere staatliche Instanzen strikt ablehnte (R 43 I/2111, Bl. 22). Der Gegensatz wurde besonders deutlich, als die DAZ, Nr. 134 vom 20.3.1919 einen GesEntw. der Sozialisierungskommission betr. die Kommunalisierung von Wirtschaftsbetrieben veröffentlichte. Nachdem der RWiM im RKab. seine Auffassung, daß die Kommission in seinen Zuständigkeitsbereich gehöre, bestätigt gefunden hatte, übermittelte er ihr noch am 20.3.1919 ein Schreiben, in dem es hieß: „[...] Nach dem Erlaß der RReg. vom 4.2.1919 – RK 1982 – ist es Aufgabe der Kommission, der RReg. Gutachten und Vorschläge über Sozialisierung von Wirtschaftsbetrieben zu unterbreiten. Die Verhandlungen der Kommission sind jedermann gegenüber als streng vertraulich zu betrachten [...] Wie ferner unterm 24.2.1919 – III/2 Soz. 452 – mitgeteilt, ist für die Bearbeitung der Angelegenheiten der Sozialisierungskommission an Stelle der RReg. jetzt das RWiMin. getreten. Ein Gesetzentwurf oder ein Vorschlag über Kommunalisierung ist mir von der Sozialisierungskommission bislang nicht zugegangen [...] Ich spreche daher mein Befremden darüber aus, daß eine Arbeit der Kommission der Öffentlichkeit übergeben worden ist, ohne daß die Kommission mit mir ins Benehmen getreten ist [...]“ (R 43 I/2111, Bl. 21). In ihren oben zitierten Schreiben vom 29.3.1919 an den RWiM wies die Kommission die erhobenen Vorwürfe in ähnlich scharfem Ton zurück; ein Einverständnis zwischen RWiM und Sozialisierungskommission konnte nicht erzielt werden. Am 9.4.1919 trat daraufhin die Kommission zurück (Schultheß 1919, I. S. 172).

⁴ Vorwärts, Nr. 147, 21.3.1919.

⁵ Die Frage der Übertragung der Staatseisenbahnen auf das Reich war in dem Regierungsentwurf für eine Verfassung des dt. Reichs, der der NatVers am 21.2.1919 zugeleitet worden war (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 59), noch sehr gemäßigt und im Sinne der bayer. Bedenken gegen eine Zwangslösung formuliert gewesen. Unter Art. 90 hieß es lediglich: „Aufgabe des Reichs ist es, die

6. [Arbeiterräte in der Verfassung]

Reichsminister Bauer trägt folgenden Entwurf für die Verankerung der Arbeiterräte in der Verfassung⁶ vor:

Abs. 1) Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutze des Reichs.

Abs. 2) Der arbeitenden Bevölkerung werden zur Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Interessen nach Betrieben und Wirtschaftsgebieten gegliederte gesetzlich geordnete Vertretungen (Betriebs- und Bezirksarbeiterräte) gewährleistet.

Abs. 3) Die Gesamtheit des schaffenden Volkes erhält zur Wahrnehmung seiner wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten eine gesetzliche Vertretung (Reichswirtschaftsrat).

Abs. 4) Bildung und Aufgaben dieser Vertretungskörper werden durch ein besonderes, bis zum ... zu erlassendes Gesetz geregelt werden.

Der Abs. 2 soll die Arbeitnehmer, Abs. 3 die Arbeitgeber und -nehmer umfassen. Der Reichswirtschaftsrat ist nicht nur als Vertretung der Arbeiterschaft gedacht, sondern er soll durch Zusammenschluß mit Vertretern des Handels, der Landwirtschaft und des Handwerks gebildet werden. –

Der *Ministerpräsident* bemängelte, daß dies aus der Fassung nicht hervorgehe. Die treibenden Führer der radikalen Bewegung erwarteten einen reinen Zentralrat der Arbeiter unter Ausschluß des Handels usw.⁷. Es müsse ganz klar ausgedrückt werden, ob man diese Forderung befriedigen oder

dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbahnen in seine Verwaltung zu übernehmen. Die Übernahme kann nur im Wege des Vertrags gegen Entschädigung erfolgen.“ Der Widerstand Bayerns machte jedoch die Zwangslösung unvermeidlich. Die Kommission der Ländervertreter unter Vorsitz des UStS im RIMin., Lewald, beschloß daher am 17.3.1919, wie aus den Ausführungen des bayer. Verkehrsministers Frauendorfer während der 31. Sitzung des bayer. Landeseisenbahnrats am 31.3.1919 (GehStA München, MA 103 936) hervorgeht, daß der zweite Satz des Art. 90 folgende Fassung erhalten sollte: „Die Übernahme hat spätestens bis zum 1. April 19. . durch Vertrag gegen Entschädigung zu erfolgen. Die Übertragung auf das Reich kann davon abhängig gemacht werden, daß die Staatseisenbahnen sämtlich in die Verwaltung des Reichs übergehen. Ist bis zum 1. April 19. . eine Verständigung nicht herbeigeführt, so wird die Übereignung im Wege der Reichsgesetzgebung mit der Maßgabe getroffen, daß die Übernahmebedingungen durch ein Schiedsgericht festgesetzt werden.“ Der Begrenzungstermin war zunächst offengelassen, jedoch fand am 18.3.1919 eine Sitzung zwischen Vertretern der PrStReg. und des RMin. statt, auf der als äußerster Termin der Übernahme sämtlicher Staatsbahnen in Reichsbesitz der 1.4.1921 festgelegt wurde (Kl.Erw. 409; vgl. Dok. Nr. 17, P. 2). Zur weiteren Entwicklung der Verfassungsbestimmungen betr. die Überführung der Eisenbahnen auf das Reich s. Dok. Nr. 56, P. 4.

⁶ Die Einbeziehung der Arbeiterräte in die Verfassung als Verfassungsorgane war in dem ersten RegEntw. der Verfassung nicht vorgesehen; in dem der NatVers am 21.2.1919 vorgelegten Entwurf findet sich überhaupt kein Hinweis auf die Räte. Der entscheidende Art. 34 war rein deklamatorischer Art und lautete: „Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutze des Reichs.“ (NatVers-Drucks. Bd. 335, Nr. 59). In einer Kundgebung des Zentralrates der dt. sozialistischen Republik an die NatVers vom 4.2.1919, in der das revolutionäre Organ seine Gewalt dem gesetzgebenden übertrug, hieß es jedoch bereits u. a.: „Die planvolle Verwertung der revolutionären Organisationen (Arbeiter- und Soldatenräte) bei der endgültigen Gestaltung der sozialen Republik als einheitlich wirkender Kräfte für den gesamten Neuaufbau Deutschlands hat die Richtung auf den Einheitsstaat ebenfalls zur unumgänglichen Voraussetzung. [...] Neben der Eingliederung der Arbeiter- und Soldatenräte in die künftige Reichsverfassung zur Verstärkung der Arbeitervvertretung und ihrer Produktionsinteressen sowie zur volkstümlichen Gestaltung des Wehrwesens erscheint es deshalb zunächst als die wichtigste Aufgabe [...], alle Kraft dafür einzusetzen, daß die Verfassungsarbeit in Weimar die gebotene Richtung auf den deutschen Einheitsstaat nimmt.“ (R 43 I/1863, S. 51-55). Seitens der RReg. war man jedoch von der Notwendigkeit des Weiterbestehens der A. u. S.-Räte und ihres Einbaus in die RV nicht überzeugt, wie eine regierungsoffizielle WTB-Meldung vom 26.2.1919 zeigt: „Kein Mitglied des Kabinetts“, so hieß es dort, „denkt daran oder hat je daran gedacht, das Räte-system in irgendwelcher Form, sei es in der Verfassung, sei es in dem Verwaltungsapparat, einzugliedern.“ (Berliner Tageblatt, Nr. 91, 26.2.1919). Die Ereignisse des Berliner Märzaufstandes veranlaßten jedoch die RReg., in dieser Frage einzulenken. In einem Abkommen mit einer Abordnung der Berliner Arbeiterschaft, in der Vertreter der MSPD in der Mehrheit waren, konzidierte die RReg. am 4.3.1919 u. a.: „a) Die Arbeiterräte werden als wirtschaftliche Interessenvertretungen grundsätzlich anerkannt und in der Verfassung verankert [...] b) Für die einzelnen Betriebe sind Betriebs-, Arbeiter- und Angestelltenräte zu wählen, die bei der Regelung der allgemeinen Arbeitsverhältnisse gleichberechtigt mitzuwirken haben. c) [...] d) Für bestimmte territoriale Bezirke werden Bezirksarbeitsräte (Arbeitskammern) und für das Reich ein Zentralarbeitsrat gebildet. In den Bezirks- und Zentralarbeitsräten sollen alle selbst Arbeit Leistenden, auch die Arbeitgeber, die freien Berufe usw. vertreten sein. Diese Räte haben bei Sozialisierungsmaßnahmen mitzuwirken und sind zur Kontrolle sozialisierter Betriebe und Gewerbezweige heranzuziehen. Sie haben alle wirtschafts- und sozialpolitischen Gesetze zu begutachten und das Recht, selbst solche Gesetze zu beantragen. Die Regierung wird den Zentralrat vor der Einbringung solcher Gesetze hören.“ (Nach: Purlitz' Deutscher Geschichtskalender, Ergänzungsband: Die deutsche Revolution, II, S. 4 ff.).

⁷ So hieß es in dem Antrag der USPD-Fraktion zum 2. Rätekongreß vom 8.4.1919: „Der Kongreß wolle beschließen: Der 2. Rätekongreß stellt sich auf den Boden des Rätesystems. Danach ist der politische und wirtschaftliche Aufbau auf die Räteorganisation zu gründen [...] Wahlberechtigt und wählbar sind ohne Unterschied des Geschlechts diejenigen, welche ohne Ausbeutung fremder Arbeitskraft gesellschaftlich notwendige und nützliche Arbeit leisten [...] Die gesamte politische Macht hat der Rätekongreß.

eine andere Lösung bieten wolle. Die Zuziehung der anderen Berufe mache den Volkswirtschaftsrat zu einer berufsständischen Vertretung, und das werde als reaktionär gewertet werden.

Reichsminister Wissell erklärte sich mit der Zuziehung von Vertretern des Handels usw. sehr einverstanden; das Bedürfnis nach einem solchen Reichswirtschaftsrat sei in Handelskreisen längst laut geworden⁸.

Auch Reichsminister David hielt die Verbindung für brauchbar. Die früheren berufsständischen Vertretungen seien doch etwas wesentlich anders – mehr Vertretungen der Herrenberufe – gewesen⁹. Der Reichswirtschaftsrat könne wertvolle Arbeit leisten und das politische Parlament entlasten.

Reichsminister Erzberger bat, den Aufbau klarer zu gliedern. Aus den Bezirksarbeiterräten (Abs. 2) müsse sich zunächst ein *Zentralrat der Arbeiter* bilden, der dann erst durch Verbindung mit Landwirtschaft, Handel und Handwerk den Reichswirtschaftsrat bilden könne. Den Zentralrat der Arbeiter solle man ausdrücklich erwähnen; denn er komme doch. Dem stimmte insbesondere Reichsminister David zu.

Reichsminister Koeth fürchtete von den Vorschlägen eine Lähmung der Gewerkschaften. Man müsse s[eines] Erachtens einerseits Arbeiterräte schaffen (Betriebsräte, Kreisträte, Bezirksräte, Zentralrat), andererseits berufsständische Vertretungen, diese durch Zusammenschluß von Gewerkschaften und Arbeitnehmern. Dann erhalte man die Kraft der Gewerkschaften.

Reichsminister Gothein warnte vor der berufsständischen Zusammensetzung, die erfahrungsgemäß jede gesunde Politik durch Sonderwünsche der einzelnen Berufe erschwere. Die Regelung sei nur bei einer Beschränkung der Aufgaben annehmbar. Diese müßten sich auf Begutachtung beschränken, und es dürfe keine *Verpflichtung* bestehen, das Gutachten einzuholen.

Reichsminister Landsberg riet, klar auszusprechen, daß der Reichswirtschaftsrat keine gesetzgebende Funktion ausüben solle. Das sei der seines Erachtens notwendige klare Schritt.

Reichsminister Schiffer schlug vor, nur einen allgemeinen kurzen Satz in die Verfassung aufzunehmen und das weitere der Gesetzgebung zu überlassen. In gedrängter Form lasse sich die Materie nicht regeln, auch werde man den Gegnern damit den Mund nicht stopfen.

Reichsminister Noske warnte ebenfalls davor, zu große Ansprüche durch die Verfassung zu nähren. Den Gegnern werde man es doch nicht recht machen, da sie die Diktatur des Proletariats wollen, die im Kabinett niemand wolle.

Der *Ministerpräsident* wiederholte, daß alles gemacht werden müsse, was man versprochen habe. Auch er sei sich aber ganz klar darüber, daß das etwas anders sei, als was Richard Müller wolle und wofür die Anhänger der Diktatur des Proletariats sicher auch weiter kämpfen würden. Er halte es für richtig, das Gewollte knapp, klar und eindeutig in die Verfassung aufzunehmen.

Reichsminister Bauer übernahm es, eine neue Fassung vorzubereiten¹⁰.

Nächste Sitzung: Freitag, den 21. März 1919, 9½ Uhr vorm.

Dieser setzt sich aus den Vertretern der Arbeiterräte zusammen. [...] Er wählt den Zentralrat, der die Volksbeauftragten einsetzt und kontrolliert.“ (Nach: Römer, Wilhelm: Die Entwicklung des Rätegedankens in Deutschland, Berlin 1921, S. 73 ff., Anl. 5).

⁸ Der Gedanke, einen Reichswirtschaftsrat als ein verantwortliches, die wirtschaftliche Gesetzgebung und Verwaltung mitbestimmendes Organ in einer zukünftigen RV einzuführen, ist bereits von W. v. Moellendorff vor Kriegsende vertreten worden, so in dem Zeitungsartikel „Deutscher Reichswirtschaftsrat“ in der Vossischen Zeitung Nr. 470 vom 14.9.1918.

⁹ Damit ist offenbar der von Bismarck durch die VO vom 17.11.1880 geschaffene pr. Volkswirtschaftsrat gemeint, ein auf ständischer Grundlage zusammengesetzter Körper, der die Funktionen eines beratenden Sachverständigenremiums bei Wirtschaftsgesetzen und -verordnungen hatte (Gesetz-Sammlung für die Kgl. Preussischen Staaten, 1880, S. 367.)

¹⁰ Zur weiteren Behandlung der Verankerung der Arbeiterräte in der Verfassung s. Dok. Nr. 23, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 18 Kabinettsitzung vom 20. März 1919, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 70–74 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D18>